Sustento normativo de PlazosALF

Versión 1.0.0 · 20-oct-2026

PlazosALF calcula los plazos de la ejecución de obras públicas con la **Ley N.° 32069**, Ley General de Contrataciones Públicas, y su **Reglamento** (D.S. N.° 009-2025-EF), con las modificaciones del **D.S. N.° 001-2026-EF**.

- **Vigencia.** Ese decreto rige desde el 14-01-2026, el día siguiente de la R.D. N.° 0001-2026-EF/54.01, publicada en El Peruano el 13-01-2026. No se encontraron modificaciones posteriores hasta octubre de 2026.
- **Dónde están las reglas.** Todos los plazos están en un solo archivo, `alf_plazos/core/normativa.py`. Si la norma cambia, se actualizan allí.
- **Texto literal y fuentes.** Los artículos citados, con su texto literal, están en `docs/fuentes/Ley32069_Reglamento_plazos_de_obra_texto_literal.md`.

> PlazosALF es una herramienta de apoyo. Los plazos y los borradores deben ser revisados por el residente, el supervisor o el asesor legal. No reemplaza la lectura del contrato ni de las bases.

---

1. Cómputo de los plazos

Regla	Base
Durante la ejecución contractual, los plazos se cuentan en **días calendario**, salvo que el Reglamento diga «días hábiles»	Reglamento art. 105.3
Se **excluye el día inicial** (el plazo corre desde el día siguiente del hecho) y se incluye el día del vencimiento	Código Civil art. 183 inc. 4 (aplicación supletoria, art. 105.3)
Si el **último día es inhábil**, el plazo vence el primer día hábil siguiente	Código Civil art. 183 inc. 5

Si el Reglamento no fija el plazo de respuesta, rige el plazo máximo del contrato	Reglamento art. 192.2
En la Pladicop, los actos se entienden notificados el mismo día del registro	Reglamento art. 105.1
Mientras no esté implementada la Pladicop, la notificación surte efectos desde su recepción, y el apercibimiento y la resolución van por carta notarial	13.ª DCT, numeral 2

Días inhábiles en el programa:

- sábados y domingos;
- feriados nacionales: los del D. Leg. 713 y las leyes posteriores (7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre), además del Jueves y el Viernes Santo de cada año;
- días no laborables del sector público declarados por la PCM:

  - 2 de mayo y 26 de diciembre de 2025, y 2 de enero de 2026 (D.S. 042-2025-PCM); - 27 de julio de 2026 (D.S. 075-2026-PCM);

- los días que el usuario agregue para su obra (feriados regionales o locales, por ejemplo).

Los días no laborables del sector público se pueden dejar de contar como inhábiles. *Criterio del programa:* se cuentan como inhábiles porque la Entidad no atiende esos días.

Plazo de ejecución. El plazo corre desde la fecha de inicio, que es el día 1:

- plazo vigente = plazo original + ampliaciones aprobadas (o fictas). Es la base de la penalidad (F × plazo vigente) y de los plazos que dependen de él (122.1.a, 212.6);
- término vigente = inicio + plazo vigente + días de suspensión − 1. La suspensión no aumenta el plazo: solo corre la fecha de término mientras el plazo no corre (107). Solo cuentan los días suspendidos entre el inicio y la culminación.

Inicio. *Criterio del programa:* el plazo empieza el día siguiente de la última condición (CC 183.4 y 105.2). El 176.1 vigente dice que el plazo «rige desde que» se cumplen las condiciones; si el acta o la Entidad fijan otra fecha, se registra en el paso «Inicio del plazo».

Cómputo según quién actúa. Para los plazos propios del usuario (los del contratista, si el usuario es el contratista), el programa no cuenta como inhábiles los días no laborables del sector público: esos días solo rigen para las entidades y así el usuario no se confía de un día que podría no valerle. Los plazos de la otra parte sí los excluyen.

2. Inicio del plazo de ejecución (arts. 176, 179 y 184)

Paso	Plazo	Si no se cumple
La Entidad gestiona las condiciones de inicio	**22 días** desde la suscripción del contrato. Son 20 días en los contratos firmados antes del 14-01-2026 (texto original del 176.3)	El contratista puede requerir su cumplimiento
Condiciones de inicio	Expediente actualizado (si cambió); comunicación del supervisor; adelanto directo entregado (si se pidió y no hay fideicomiso); contrato de la JPRD (si corresponde); entrega del terreno	—
Inicio del plazo	**Día siguiente** de cumplida la última condición, o la fecha del acta o del asiento, si se registra (105.2)	—
Requerimiento del contratista	La Entidad cumple en **10 días**	Resarcimiento de **0.05 % del monto por día, tope 3 %**, o resolución (176.4). El programa calcula los días y el monto máximo
Solicitud del adelanto directo con garantía	**10 días** desde el perfeccionamiento. Son días calendario (Opinión OECE D000003-2026). Si pide hasta 5 días más, son solo para remitir la garantía (paso aparte, 15 días)	Pierde la oportunidad. *Criterio del programa:* la entrega del adelanto pedido fuera de plazo deja de ser condición de inicio

Entrega del adelanto directo	**7 días** desde la garantía (o desde la solicitud, si la trajo)	No inicia el plazo de ejecución
Fideicomiso del adelanto	**20 días hábiles** desde la solicitud	Resarcimiento del 176.4

3. Consultas (art. 190)

Las consultas que **no modifican el expediente técnico** las absuelve directamente el supervisor. *Criterio del programa:* como el Reglamento no fija plazo para ese caso, se usan los 5 días del 190.3 (o el plazo del contrato, según el 192.2).

Si la consulta **modifica el expediente técnico**, debe ir con informe técnico y sigue estos pasos:

Paso	Plazo
El supervisor remite la consulta y su opinión a la Entidad	5 días desde la anotación
La Entidad la remite al proyectista (si no pasó más de un año desde la conformidad del expediente)	al día siguiente
El proyectista opina	10 días
La Entidad absuelve	5 días desde la opinión o desde el vencimiento del plazo del proyectista

Si la consulta no se absuelve, el contratista puede pedir ampliación de plazo desde que la falta de ejecución de los trabajos afecta la ruta crítica (190.4).

Diseño y construcción (190.3.b): la opinión del proyectista va en el informe técnico del contratista; el supervisor opina y la remite a la Entidad en 5 días, y la Entidad absuelve en 5 días desde esa opinión **o desde el vencimiento** del plazo del supervisor. No hay traslado al proyectista.

4. Ampliación de plazo (arts. 198, 200, 201, 192.1 y 206)

Paso	Plazo	Si no se cumple
Solicitud cuantificada a la Entidad y al supervisor, con el inicio y el fin de la causal y el programa actualizado	**10 días hábiles** desde el fin de la causal o desde la notificación de la aprobación del adicional; más los días de prórroga pedidos (hasta 10 días hábiles)	**Se tiene por no presentada**
Opinión técnica del supervisor	**5 días hábiles**	La Entidad resuelve sin ella
Resolución de la Entidad	**10 días hábiles** desde la opinión del supervisor o desde el vencimiento de su plazo	**Aprobación ficta:** se aprueba lo informado por el supervisor; si este no opinó, lo solicitado (200.1.d)
Programa y calendarios actualizados	5 días (contratos de hasta S/ 5 millones) o 7 días (más de S/ 5 millones)	—
Revisión del supervisor	5 o 7 días	—
Ampliar las garantías	10 días hábiles (117.4). No aplica si la ampliación se denegó (0 días); tampoco el programa actualizado	Requisito para el pago

Cómo lo aplica el programa:

- Una solicitud fuera de plazo **no amplía** el plazo.
- La aprobación ficta suma automáticamente los días al plazo vigente.
- **Causal abierta (200.2):** el Reglamento no precisa desde cuándo corren los 10 días hábiles de una ampliación parcial. El programa pide anotar un «corte» como fin de la causal.
- **Ampliación por consulta no absuelta (190.4):** si la Entidad no absuelve a tiempo, se

puede abrir la ampliación con el borrador del asiento del 190.4.

5. Prestaciones adicionales de obra (Ley art. 64; arts. 194, 195 y 117.4)

Paso	Plazo
Informe del supervisor (ratifica o no la necesidad)	5 días desde la anotación
Expediente técnico del adicional	15 días desde la anotación, más los días adicionales que la Entidad otorgue por alta complejidad (194.2.d: «puede otorgar», mínimo 15)
Pronunciamiento del supervisor sobre el expediente del contratista	10 días
Resolución de la Entidad	**12 días hábiles**; en diseño y construcción, 10 días hábiles
Contraloría (adicionales de más del 30 % y hasta el 50 %)	15 días hábiles; 30 días hábiles en apelación

- **Sin aprobación ficta.** Está prohibida la regularización (194.3).
- **Incidencia** = (adicionales − deductivos vinculados) / monto original. Quién autoriza según la incidencia:

Incidencia	Autoriza
Hasta 15 %	Autoridad de la gestión administrativa
Hasta 30 %	Titular de la Entidad
Hasta	Titular, con autorización previa de la

50 %	Contraloría
Más de 50 %	Se resuelve el contrato

- **Monto vigente** = monto del contrato + adicionales aprobados netos. Es la base de la penalidad.

6. Suspensión (arts. 107 y 202)

- **Por acuerdo de partes**, ante un evento no atribuible a ellas (o imputable a la Entidad, con autorización previa). Dura hasta el reinicio. Los días suspendidos corren la fecha de término (no cambian el plazo vigente).
- **Por falta de pago de dos valorizaciones consecutivas.** El contratista requiere el pago y la Entidad tiene 10 días para pagar. Si no paga, el residente anota la suspensión, que **inicia al día siguiente** de la anotación.
- **Durante la suspensión** el plazo no corre ni se puede pedir una ampliación parcial (200.2).

7. Calendario acelerado (art. 207)

Paso	Plazo	Si no se cumple
El supervisor anota la orden (valorizado acumulado menor al 80 % del programado, o atraso en la ruta crítica)	—	—
El contratista presenta el programa y el calendario acelerados	7 días	Causal de intervención económica o de resolución (207.3)
El supervisor remite su pronunciamiento	5 días	—
La Entidad puede observarlo	7 días	**Se considera aprobado**

	hábiles

8. Recepción de obra (art. 212)

Paso	Plazo
Certificado de conformidad técnica del supervisor (o anotación de que la obra no está culminada)	5 días desde la anotación de culminación
Designación del comité	5 días hábiles
Verificación del comité: acta o pliego de observaciones	15 días desde el certificado
Subsanación	**El menor entre 1/10 del plazo vigente y 40 días**. *Criterio del programa:* si el décimo no es entero, se toma la parte entera; el valor se puede corregir
Pronunciamiento del supervisor sobre el levantamiento	5 días
Verificación del levantamiento por el comité	5 días hábiles

- **Retraso en la subsanación.** Cuenta como **demora para la penalidad** (212.6). El programa lo suma al atraso.
- **Demora de la Entidad o del comité.** Se adiciona al plazo de ejecución, con gastos generales (212.11). El programa la muestra como aviso para tramitarla.
- *Criterio del programa:* la fecha de culminación para la mora es la de la **anotación de culminación** (212.1). El Reglamento no lo define expresamente.

9. Liquidación (art. 215; Ley arts. 67.3 y 84.6.c)

Paso	Plazo	Si no se cumple

El contratista presenta la liquidación	30 días desde la recepción (u otro hecho del 215.1)	Empieza el plazo de la Entidad
La Entidad presenta la liquidación	30 días. *Criterio del programa:* el 215.2 no fija el número de días	—
La otra parte da su conformidad u observaciones	50 días	**Consentida o aprobada**
Respuesta a las observaciones	15 días	**Aprobada con las observaciones**. Si la respuesta las acoge, también queda aprobada; si persiste la discrepancia, no hay consentimiento y corre el arbitraje
Pago del saldo	10 días hábiles, prorrogables 5 días hábiles	Intereses legales (Ley art. 67.5)
Arbitraje si persiste la discrepancia	30 días hábiles desde la respuesta (84.6.c). Se activa con el dato «persiste la discrepancia»	**Caducidad**

10. Penalidad por mora (arts. 119, 120 y 122.2)

``` Penalidad diaria = 0.10 × monto vigente / (F × plazo vigente) F (obras) = 0.40 si el plazo es ≤ 60 días · 0.25 si es de 61 a 120 · 0.15 si es > 120 Tope: la suma de las penalidades no excede el 10 % del monto vigente ```

- **Atraso** = días desde el término vigente hasta la culminación anotada (o hasta la fecha de control, si la obra no culmina), más el retraso en la subsanación de observaciones.
```

- **Retraso justificado.** No se penaliza el retraso justificado por una ampliación aprobada (120.4).
- **Tope.** Al llegar al tope, la Entidad puede resolver el contrato sin apercibimiento (122.2).
- **Diseño y construcción (120.2).** El monto y el plazo son los del componente que se ejecuta. En «Datos de la obra», el monto y el plazo del contrato son los del **componente obra**, y se registran aparte el monto y el plazo del **componente diseño**. El atraso en la entrega del expediente técnico se penaliza con estos últimos. *Criterio del programa:* para el componente diseño se usa el F de consultorías de obras (0.40 si el plazo es ≤ 60 días; 0.25 si es mayor), porque el expediente técnico es una prestación de consultoría. El tope del 10 % se aplica a la suma de las penalidades sobre el monto vigente de los dos componentes (119.2).

10 b. Diseño y construcción (arts. 176.5, 179.3, 190.3.b, 195)

Paso	Plazo
Inicio del componente diseño	El día siguiente de la suscripción del contrato, salvo que las bases o el contrato fijen otra fecha (se registra)
Presentación del expediente técnico	Plazo del componente diseño (más sus ampliaciones), contando el día de inicio como día 1. Si vence en día inhábil, se corre al siguiente hábil (es una entrega en mesa de partes, CC 183.5)
Observaciones y levantamiento	Plazos de las bases (datos del trámite). El retraso en levantar las observaciones se suma al atraso del diseño
Adelanto directo del componente diseño	10 días desde la suscripción del contrato (179.3.a)
Aprobación del expediente por la Entidad	Plazo de las bases (dato del trámite; el Reglamento no lo fija)
Inicio del componente obra	**20 días** desde el día siguiente de la aprobación del expediente: notificación de la aprobación, entrega del terreno para la obra y los literales b) y c) del 176.1 (176.5). Si no se cumple, aplica el

	176.4
Adelanto directo del componente obra	10 días desde la aprobación del expediente (179.3.b)
Adicionales	Resolución en 10 días hábiles (195.3.e); límites de 20 / 40 / 50 % (195.1.b); más del 50 %: resolución del contrato (195.1.c)

11. Otros trámites

Trámite	Regla
Requerimiento bajo apercibimiento de resolución (122.1.a)	15 días si **la Entidad** requiere al contratista **por retraso en la ejecución** de una obra de más de 60 días. En los demás casos (p. ej. el contratista requiere a la Entidad), entre el 10 % y el 15 % del plazo vigente (un decimal cuenta como día completo; el programa propone el 10 %); 3 días si el plazo es menor de 30 días
Constatación física (123.4)	Se cita con «al menos tres días hábiles de anticipación»: el programa muestra como fecha más temprana el 4.° día hábil (tres días hábiles completos de por medio)
Arbitraje por la resolución (Ley 84.4)	30 días hábiles; **caducidad**
Sustitución de personal clave (189)	Se solicita **10 días hábiles antes** de la fecha en que operaría. La Entidad responde en 5 días hábiles; si no lo hace, **se considera autorizada**
Valorización (210)	Se presenta en los 3 primeros días del mes siguiente. El supervisor informa en 5 días. La Entidad paga hasta el último día del mes de presentación; la demora genera intereses legales
Garantías (113, 118.2, 182)	Se renuevan **antes** de su vencimiento; el programa avisa con 15 días hábiles. La de fiel cumplimiento debe estar vigente hasta el

	consentimiento de la liquidación
JPRD (Ley 80)	20 días hábiles para someterle la controversia y 20 días hábiles para comunicar el desacuerdo con su decisión. Si no se comunica, la decisión adquiere mérito ejecutivo. *Criterio del programa:* el 80.2 cuenta «desde el día de notificación», así que el programa incluye ese día (vence un día hábil antes, del lado seguro). El procedimiento ante la JPRD está en la sección 11 b
Arbitraje de las demás controversias (Ley 84.5.c)	30 días hábiles desde la entrega de la obra o, si la decisión de la JPRD seguía pendiente, desde su notificación (la fecha más tardía). **No hay** caducidad de 30 días desde cada decisión de ampliación o adicional, a diferencia de la Ley 30225
JPRD obligatoria (346.1)	En obras de S/ 10 millones o más. El programa avisa si no está marcada

11 b. JPRD: Directiva N.° 002-2025-OECE-CD

Vigente desde el 22-04-2025 (Res. D000051-2025-OSCE-PRE). Su versión 2 solo está prepublicada (Res. D000068-2026-OECE-PRE) y no estaba aprobada al 20-10-2026. **Los plazos de la directiva son en días hábiles, salvo que diga calendario** (8.1), y también son inhábiles los días no laborables de la región de la obra: agréguelos en el calendario de la obra.

Paso	Plazo	Numeral
La Entidad comunica al Centro su designación	3 días calendario desde que el postor presenta los documentos para el contrato	8.1
Conformación de la JPRD y contrato tripartito	Dentro de los 20 días calendario posteriores a la comunicación al Centro; es requisito para el inicio del plazo (346.4)	9.1, 9.2
Petición de decisión vinculante al Centro	20 días hábiles desde la comunicación del desacuerdo (Ley 80.1); su fecha es la de	9.13

	inicio de la controversia	
Contestación de la otra parte	20 días desde que es notificada con la petición. *Criterio del programa:* se cuenta desde la fecha de la petición, salvo que se registre otra	9.14
Audiencia	A no más de 15 días de la contestación (o de su vencimiento); entre sesiones, no más de 15 días	9.15
Documentación adicional pedida por la JPRD	5 días; el plazo de la decisión corre desde que se recibe	9.17
Emisión de la decisión (al Centro)	20 días desde la última sesión de la audiencia, más el plazo que acuerden las partes antes de la notificación (no mayor de 20 días)	9.17
Notificación de la decisión a las partes	3 días desde que el Centro la recibe	9.17
Decisión fuera de plazo (emitida o notificada tarde, o no emitida)	Es ineficaz (353.8): no adquiere mérito ejecutivo y la controversia puede ir a arbitraje en los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de emisión	9.17, 9.22
Corrección o aclaración	Pedido en 5 días; la otra parte comenta en 5 y la JPRD resuelve en los 7 siguientes	9.18
Desacuerdo con la decisión	20 días hábiles desde el día de la notificación	Ley 80.2; 9.20
Opinión consultiva	La otra parte absuelve en 2 días; la JPRD opina en 15, prorrogables por 15	352; 9.12

Además: si caduca el plazo para someter la controversia a la JPRD, los pasos siguientes ya no aplican; si no se comunica el desacuerdo con la decisión, esta queda firme (mérito ejecutivo) y

no corre el arbitraje sobre ella; con JPRD, el arbitraje de las «demás controversias» requiere haber comunicado el desacuerdo. Una controversia nueva hereda la casilla «tiene JPRD» de la obra. Los plazos de caducidad se cuentan del lado seguro (sin los días no laborables del sector público).

12. Pendientes y criterios por confirmar

1. **Calendario.** La actualización en línea va **firmada** por ALF_BIM (Ed25519): el programa rechaza un archivo alterado o de otra fuente. A la fecha de esta versión no hay días no laborables del sector público declarados para 2027 ni cambios en los feriados nacionales (el traslado de feriados al lunes propuesto por el MEF no fue aprobado). Cuando la PCM o el Congreso los publiquen, el programa los incorpora con «Herramientas → Actualizar feriados y días no laborables» (y el recordatorio diario los descarga solo).
2. De la Directiva N.° 017-2025-OECE-CD (cuaderno de incidencias) solo se leyó un resumen. No regula los asientos hechos en día inhábil.
3. El D.S. 001-2026-EF no tiene disposición transitoria. El programa usa el texto original del 176.3 (20 días) en los contratos suscritos antes del 14-01-2026; los demás numerales modificados se aplican a todos.
4. Las tablas de los numerales 192.1 y 215.6 se transcribieron de la compilación de LP Derecho y se cotejaron con simuladoroece.org, pero no con el PDF de El Peruano.
5. No se confirmó si la Pladicop ya notifica todos los actos de la ejecución contractual. Por eso las cartas mencionan la carta notarial cuando corresponde.

Fuentes

- Reglamento de la Ley 32069 actualizado (LP Derecho)
- D.S. N.° 001-2026-EF (El Peruano)
- Ley 32069 actualizada (LP Derecho)
- Reglamento por artículos (simuladoroece.org)
- Código Civil, art. 183
- Feriados 2026 (La República)
- D.S. 042-2025-PCM (El Peruano)
- D.S. 075-2026-PCM (gob.pe)